

1526098-11.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2294572/2021 - DEIC -

Divisão de Inv. s/ Crimes contra o Patrimônio - DISCCPA, 156/2021 - DEIC - Divisão

de Inv. s/ Crimes contra o Patrimônio - DISCCPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1526098-11.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526098-11.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2294572/2021 - DEIC -

Divisão de Inv. s/ Crimes contra o Patrimônio - DISCCPA, 156/2021 - DEIC - Divisão

de Inv. s/ Crimes contra o Patrimônio - DISCCPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON DE SOUSA

Vistos,

EVERTON DE SOUZA, qualificado a fl. 27, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, artigo 12 "caput" da Lei 10.826/2003 e artigo 180 "caput" do Código Penal, na forma do artigo 69, deste último diploma legal, porque consta que, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Anália Franco, nº 260, apto 112, Água Rasa, nesta cidade e comarca, guardava e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 06 invólucros plásticos contendo metanfetamina, com peso líquido de 25,8g, e um invólucro plástico contendo metilenodioximetanfetamina (MDMA), vulgarmente conhecida como "ecstasy", com peso líquido de 0,5g, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11/13 e laudo de constatação a fls. 99/102.

Ainda, consta que, em data incerta, entre os dias 11 de novembro de 2017 e 27 de outubro de 2021, nesta cidade e comarca, EVERTON DE SOUZA adquiriu e recebeu uma pistola, marca Taurus, nº SJW98704, calibre .40, pertencente a Marcel Henrique da Silva, coisa que sabia ser produto de crime, conforme RDO nº 13192/2017 a fls. 86/87 e auto de exibição e apreensão a fls. 11/13.

Consta também que, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Anália Franco, n.º 260, apto 112, Água Rasa, nesta cidade e comarca, EVERTON DE SOUZA possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência, a pistola, marca Taurus, nº SJW98704, calibre .40, de uso permitido, municiada com 25 cartuchos íntegros e 22 cartuchos íntegros, calibre 9mm, de uso permitido, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11/13.

Segundo o apurado, Luiz, na tarde dos fatos, Policiais Civis se dirigiram até a residência do denunciado para o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos em seu desfavor e de sua companheira, Gabrielle Souza Santos, no âmbito no inquérito policial nº 1534561-88.2021.8.26.0050, que investiga a prática do crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, supostamente obtidos por meio do tráfico de drogas.

Na residência do casal, durante as diligências, os Policiais Civis lograram êxito em localizar e apreender as porções de drogas acima referidas, além uma pistola, marca Taurus, nº SJW98704, calibre .40, produto de roubo, municiada com 25 cartuchos íntegros, e 22 cartuchos íntegros, calibre 9mm. Os agentes ainda apreenderam, entre outros objetos, aparelhos celulares, notebook, R\$6.270,00 em espécie, e dois veículos que estavam na garagem da casa (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 11/13).

O indiciado foi preso em flagrante delito e ao ser formalmente interrogado em sede policial, assumiu que as drogas, as armas de fogo e munições apreendidas lhe pertenciam (cf. termo de interrogatório a fls. 06 e relatório final apresentado pela d. Autoridade Policial a fls. 104/1070).

Recebida a denúncia (fls. 112/115), o réu foi citado (fl. 151) e a defesa prévia foi ofertada (fls. 130/132).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público manifesta-se pela procedência total da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a Defesa pugna pela absolvição nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a desclassificação para receptação culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal. Ainda, postula-se a fixação da pena em seu mínimo legal, a imposição do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pleiteia-se que seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente, vingando a imputação inicial em relação aos crimes de porte de munições de arma de fogo e receptação de arma de fogo comprovadamente produto de crime, mas não a referente ao crime de tráfico de entorpecentes.

Com efeito, além de preso em flagrante delito a conferir em tese a certeza visual imediata dos citados crimes, afinal em juízo, interrogado, em que pesem sua versão e álibi, não há como não considerar confesso em relação aos crimes de receptação e posse de munições, diante da admissão da localização da citada arma de fogo e das munições comprovadamente em sua residência.

Quanto a receptação, em que pese sua versão e álibi, sequer justificada de maneira convincente a licitude de sua posse. Tivesse agido de boa fé certamente teria como indicar/justificar a que título mantinha sob sua posse/titularidade a referida arma, em nada crível ou razoável sua versão segundo a qual afinal deixada a arma em sua residência há algum tempo por um amigo, já falecido, ainda mais em se considerando cuidar-se de uma arma comprovadamente produto de um roubo (fls. 86/87).

O mesmo se diga em relação as munições, igualmente localizadas na casa do acusado, sem qualquer justificativa plausível e crível, na mesma esteira do já afirmado em relação a arma de fogo.

Caber-lhe-ia produzir prova demonstrando dados sobre quem lhe confiou ou entregou a arma e as munições, ainda que a esta altura falecido, até um boletim de ocorrência, para só assim desconstituir as provas que o incriminam.

A prova incriminadora é isenta. Ninguém tinha interesse em incriminar o réu de forma indevida. Não há porque duvidar da palavra isenta e coerente dos policiais civis, sendo absurdo considerá-los suspeitos, justamente em razão de seus ofícios, ou seja, por serem policiais. Por oportuno, mutatis mutandis, cite-se que “é de ser condenado por receptação dolosa o agente que é encontrado na posse de veículo furtado meses antes, com documentação e placas de outro veículo e que não justifica nem comprova a legalidade de sua posse” (TACRSP, RT 815/596).

Assim, estão bem comprovadas a autoria e materialidade delitiva, o mesmo acontecendo em relação ao dolo atribuído ao réu, não havendo como se pretender eventual desclassificação para a hipótese de receptação culposa ou mesmo apropriação.

Quanto a materialidade delitiva vale apontar os boletins de ocorrência de fls. 7/10, 86/87 e o auto de exibição e apreensão de fls. 11/13.

Tampouco há que se alegar as excludentes de ilicitude dos artigos 24 e 25 do CP, vez que em nenhum momento demonstrado perigo atual, não passível de evitar por outro modo, ou mesmo, uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão a direito seu. Apenas aquele que tem a posse legal da arma pode ser beneficiado com a presunção de boa-fé, de que no período permitido pela lei, poderia aderir ao desarmamento pelas vias legais.

Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, não prosperando a tese defensiva, incorrendo a incidência de qualquer causa justificativa ou dirimente, nestes termos, de rigor a condenação.

Apenas, tal como de início exposto, não procedente a acusação referente ao crime de

tráfico de entorpecentes. Isto pois, em que pese a diversidade de entorpecentes incomuns apreendidos, não há como não considerar e observar que afinal as drogas foram apreendidas na casa do réu, em quantidade nada incompatível de que para consumo próprio.

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 113/115 para condenar o réu EVERTON DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 180, "caput", do Código Penal e artigo 12, "caput", da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal; absolvendo-o de também incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do VPP.

Em relação ao crime de receptação, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, em especial aos antecedentes e primariedade (fls. 53), personalidade, circunstâncias e consequências do delito, fixo-lhe a pena base em um (1) ano de reclusão, regime aberto, e pagamento de dez (10) dias-multa, no piso mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar por ausentes outras circunstâncias modificadoras da pena.

Em relação ao crime de posse de munições, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, em especial à primariedade e ausência de antecedentes (fls. 53), personalidade, circunstâncias e consequências do delito, fixo-lhe a pena base em um (1) ano de detenção, regime aberto, e pagamento de dez (10) dias-multa no mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar por ausentes outras circunstâncias modificadoras.

Praticados em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal, o réu cumprirá inicialmente a pena de reclusão, a seguir, a pena de detenção.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44, §§ e incisos do CP, substituto as penas privativas de liberdade impostas, por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade tal como regulamentada pelo juízo da execução criminal, e mais dez (10) dias-multa, totalizando pois trinta (30) dias-multa, no mínimo legal.

Dos bens apreendidos, à exceção do numerário em espécie, uma vez não demonstrada a licitude de sua origem, da arma e das munições, defiro a liberação dos demais bens (fls. 11/13), expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

PRIC.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA